

Nr. 87 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 28. Januar 1935, 15 Uhr

Beginn: 15:00

Ort: Reichsinnenministerium

[ENTWURF EINES GESETZES GEGEN MISSSTÄNDE IM GESUNDHEITSWESEN¹]

a.: Vermerk des Ministerialrats in der Reichskanzlei Wienstein

R 43 II/720, Bl. 50–51 Original

1. Vermerk:

An der gestrigen Ressortbesprechung (28. Januar) im Reichsministerium des Innern, die unter Vorsitz des Ministerialdirektors Dr. Gütt und im Beisein u.a. des Reichsärztführers Dr. Wagner stattfand, habe ich teilgenommen. Auftragsgemäß habe ich zu Beginn der Sitzung auf den Wunsch des Führers und Reichskanzlers nach einer baldigen gesetzlichen Regelung der Schwangerschaftsunterbrechung aus eugenischen Gründen – mitgeteilt durch unser Schreiben vom 16. Oktober 1934 Rk. 8800/34² – hingewiesen.

Diesen Fall regelt im Gesetzentwurf der § 2³. Ministerialdirektor Dr. Gütt teilte als Auffassung des Reichsministers Dr. Frick mit, daß der Fall der *gesunden* Mutter, die von einem erbkranken Mann schwanger geworden ist, nicht in diesem Gesetz, sondern in dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses⁴ geregelt werden solle, desgleichen gewisse Notzuchtfälle. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses müsse auf jeden Fall noch einige Abänderungen und Ergänzungen erfahren. Es sei mißlich, das Gesetz gegen Mißstände im Gesundheitswesen mit besonders umstrittenen Problemen zu belasten.

Der Reichsärztführer Dr. Wagner stimmte dieser Auffassung nach anfänglichen Bedenken zu, kritisierte jedoch im § 2 die Freiwilligkeit der Schwangerschaftsunterbrechung und beantragte folgende Fassung:

„Hat ein Erbgesundheitsgericht auf Unfruchtbarmachung einer Frau erkannt, die zur Zeit der Durchführung der Unfruchtbarmachung schwanger ist, so ist die Schwangerschaft zu unterbrechen, es sei denn, daß die Unterbrechung mit ernststen Gefahren für die Schwangere verbunden ist. Über diese Frage entscheidet die Gutachterstelle⁵. ...“

¹ Vorgeschichte s. Dok. Nr. 16. Zu der Besprechung hatte der RIM mit Schreiben vom 12. 1. 35, geheim, unter Übersendung einer Neufassung des GesEntw. folgende Stellen eingeladen: StSRk, StdF, RFM, RWiM, RJuM, RAM, RWeM, PrFM, RÄF Wagner, den Präs, des Reichsgesundheitsamts, den Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, W. Groß, sowie mehrere Abteilungen des RIM; R 43 II/720, Bl. 44–49; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10615; APK I 2, Reg. Nr. 20900. Anwesenheitsliste nicht überliefert. Zum Problemkreis und zur Besprechung selbst vgl. BOCK S. 96–99; GANSSMÜLLER S. 123; SCHMUEHL S. 163.

² S. Dok. Nr. 16 Anm. 7.

³ Entwurf § 2 (1) lautete: „Hat ein Erbgesundheitsgericht auf Unfruchtbarmachung einer Frau erkannt, die zur Zeit der Durchführung der Unfruchtbarmachung schwanger ist, so kann die Schwangerschaft mit Einwilligung der Schwangeren unterbrochen werden, sofern die Frucht noch nicht 5 Monate alt ist.“

⁴ D.h. in einer Novelle zu diesem Gesetz vom 14. 7. 33 (RGBl. I S. 529); s. ARH I/1, Nr. 193 P. 7.

⁵ Bezüglich dieser sah der Entwurf in § 4 vor:

„(1) Die Reichsärztekammer bildet nach Bedarf Gutachterstellen, bei denen darüber entschieden wird, ob gesundheitliche Gründe die Unterbrechung der Schwangerschaft oder die Unfruchtbarmachung erfordern.

(2) Der Leiter der Gutachterstelle ist ein von der Reichsärztekammer hierzu bestellter Arzt.“

Ministerialdirektor Dr. Gütt und die übrigen Anwesenden stimmten dieser Fassung grundsätzlich zu. Es wurde ferner beschlossen, die §§ 13–15⁶ zu streichen und dem § 12⁷ folgende Fassung zu geben:

„Der Reichsminister des Innern oder die von ihm beauftragte Behörde regelt die Herstellung und den Verkehr mit Mitteln, die zur Verhütung oder Unterbrechung der Schwangerschaft oder zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten geeignet sind. Er kann insbesondere die zu geschäftlichen Zwecken erfolgende Herstellung und Einfuhr, den Verkauf und die Abgabe, ferner die Ausstellung, Ankündigung und die Anpreisung solcher Mittel verbieten oder beschränken; das Gleiche gilt von der Ankündigung, Anpreisung und Bekanntgabe von Verfahren zur Verhütung oder Unterbrechung der Schwangerschaft.“

Durch eine derartige Generalklausel wird verhütet, daß das Gesetz selber ins einzelne gehende Bestimmungen über die Mittel zur Verhütung der Schwangerschaft usw. trifft. In der Kabinettsitzung vom 3. Juli 1934, in der die erste Fassung des Gesetzentwurfs gegen Mißstände im Gesundheitswesen beraten worden ist, war es als erwünscht bezeichnet worden, eine derartige Generalklausel zu schaffen⁸.

Ministerialdirektor Dr. Gütt will den Entwurf in der jetzigen Fassung aufgrund der gestrigen Ressortbesprechung Herrn Reichsminister Dr. Frick bald vortragen. Der Entwurf soll dann bald dem Reichskabinett zur Beschlußfassung zugeleitet werden.

2. Hiermit Herrn Staatssekretär gehorsamst vorgelegt⁹.

W[ienstein]

b.: Vermerk des Ministerialdirigenten im Reichsministerium der Justiz Leopold Schäfer

R 3001/10160, Bl. 172–175 Durchschlag

1. Vermerk:

An der Besprechung habe ich teilgenommen. Der angeordnete Vortrag bei Herrn Staatssekretär Dr. Freisler war wegen dessen Abwesenheit von Berlin nicht möglich.

a) Die Erweiterung des ursprünglichen Entwurfs in § 2 fand allgemeine Billigung. Auch ich stimmte vorbehaltlich der endgültigen Stellungnahme durch Herrn Minister¹⁰ zu. Von Seiten des Reichsführers der deutschen Ärzteschaft Dr. Wagner wurde vorgeschlagen, von dem Erfordernis der Einwilligung der Schwangeren abzusehen und deshalb im Abs. 1 den Schluß so zu fassen:

„..., so ist die Schwangerschaft zu unterbrechen, es sei denn, daß die Unterbrechung eine ernste Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Schwangeren mit sich bringen würde.“

Die Feststellung, ob eine solche Gefahr bestehe, sollte die Gutachterstelle treffen. Ich erhob gegen die Streichung des Erfordernisses der Einwilligung Bedenken; es wäre der erste Fall, wo einer Mutter

⁶ Die §§ 13–15 enthielten detaillierte Vorschriften über das Verbot der öffentl. Ankündigung, Anpreisung oder Ausstellung von Mitteln zur Empfängnisverhütung und zum Schwangerschaftsabbruch sowie die Beschränkung der Kondomabgabe auf Apotheken.

⁷ Entwurf § 12: „Der Reichsminister des Innern kann Bestimmungen erlassen, nach welchen verboten wird, zur Verhütung oder Unterbrechung der Schwangerschaft geeignete Mittel und Gegenstände zu geschäftlichen Zwecken herzustellen, aus dem Ausland einzuführen, anzukündigen, anzupreisen, zum Verkauf vorrätig zu halten, zu verkaufen, abzugeben oder sonst in den Verkehr zu bringen. Er kann auch die Abgabe solcher Mittel und Gegenstände besonderen Beschränkungen unterwerfen.“

⁸ S. ARH I/2, Nr. 376 P. 4.

⁹ Lammers nahm von dem Vm. am 30.1. 35 Kenntnis; R 43 II/720, Bl. 51.

¹⁰ Gürtner.

die Bestimmung darüber genommen werde, ob sie ein Kind austragen dürfe. Ich wies auf die inner- und außenpolitischen Bedenken hin, die gegen eine solche Regelung beständen. Das Reichsministerium des Innern behielt sich die Prüfung der Frage vor.

Herr Dr. Wagner wandte sich zunächst auch gegen die Einschränkung auf noch nicht fünf Monate alte Früchte; er glaubte, daß verspätete Schwangerschaftsunterbrechungen bereits durch den von ihm vorgeschlagenen Zusatz „es sei denn ...“ verhindert würden. Schließlich war er damit einverstanden, daß die Unterbrechung bei einer bereits lebensfähigen Frucht ausgeschlossen würde, und daß in einem Zusatz in Anlehnung an das Hebammengesetz¹¹ bestimmt würde, wann eine Frucht lebensfähig sei (nach 32 Wochen). Ich empfahl, schon im Interesse einer gemeinverständlichen Gesetzgebung, es lieber auf Monate statt auf Wochen abzustellen.

Auf meine Anregung soll auch die Frage, wer bei Geschäftsunfähigen oder Geschäftsbeschränkten die im § 2 und im § 1 Abs. 1 und 3¹² geforderte Einwilligung zu geben hat, etwa im Anschluß an § 2 des Sterilisationsgesetzes¹³ ausdrücklich im Gesetz selbst oder in der AusVO geregelt werden. Ich gab zu erwägen, ob bei nur geschäftsbeschränkten Personen unter 18 Jahren auch deren Einwilligung neben der des gesetzlichen Vertreters stets für erforderlich erklärt werden solle¹⁴.

b) Herr Dr. Wagner schlug ferner vor, den § 2 dahin zu erweitern, daß Unterbrechung der Schwangerschaft ebenfalls (ohne Einwilligung der Schwangeren) vorgeschrieben oder doch zugelassen werden solle, wenn das Erbgesundheitsgericht es als glaubhaft feststellt, daß die Frau von einem Manne geschwängert ist, dessen Unfruchtbarmachung angeordnet ist. Ev[entuell] solle die Maßnahme wenigstens auf Antrag der Schwangeren zugelassen werden. Ich sprach mich gegen diese Erweiterung aus (pater semper incertus). Das Reichsministerium des Innern will die Frage weiter prüfen, aber den vorliegenden Entwurf nicht damit belasten.

c) Erörtert wurde ferner die Frage der Schwangerschaftsunterbrechung in Fällen, in denen beide Eltern zwar anscheinend gesund, aber, wie sich etwa aus der Geburt erbkranker Kinder ergibt, rezessiv erbkrank sind. Auch diese Frage soll weiter geprüft werden. Ich wies darauf hin, daß zunächst die Frage der Sterilisation solcher Personen geregelt werden müsse; dann falle die Unterbrechung der Schwangerschaft ohne weiteres unter § 2 des Gesetzentwurfs.

d) Auch die Frage der Schwangerschaftsunterbrechung bei Schwängerung durch Notzucht wurde erörtert und vorläufig zurückgestellt. Ich sprach mich gegen eine solche Erweiterung aus. Die Notzucht und vor allem die Schwängerung durch Notzucht lasse sich schwer feststellen. Gelingt wirklich der Nachweis, dann sei es wohl in der Regel für die Unterbrechung der Schwangerschaft zu spät. Die Gefahr von Mißbräuchen sei zu groß.

¹¹ Gemeint ist vermutlich das preuß. Gesetz über das Hebammenwesen vom 20. 7. 22 (PrGS S. 179). Eine reichsrechtliche Regelung erfolgte erst durch das HebammenG vom 21. 12. 38 (RGBl. I S. 1893).

¹² § 1 des Entwurfs war in zwei Absätze unterteilt. Er lautete:

„(1) Eine Unterbrechung der Schwangerschaft sowie eine Unfruchtbarmachung, soweit sie nicht auf Grund des § 2 oder nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erfolgt, darf nur durch einen approbierten Arzt mit Einwilligung des Betroffenen und nur dann vorgenommen werden, wenn es nach den Regeln der ärztlichen Kunst zur Abwendung einer auf andere Weise nicht abwendbaren ersten Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Betroffenen erforderlich ist. Der Unterbrechung der Schwangerschaft steht im Sinne dieses Gesetzes die Tötung eines in der Geburt begriffenen Kindes gleich.

(2) Dasselbe gilt für die Entfernung der Keimdrüsen (Kastration). Diese darf mit Einwilligung des Betroffenen auch dann vorgenommen werden, wenn sie nach amts- oder gerichtsarztlichem Gutachten erforderlich ist, um den Betroffenen von einem die Gefahr weiterer sittlicher Verfehlung begründenden entarteten (von der Regel abweichenden) Geschlechtstrieb zu befreien. Die Anordnung der Entmannung im Strafverfahren oder im Sicherungsverfahren bleibt unberührt.“

¹³ Offizielle Kurzbezeichnung: ErbgesundheitsG; s. o. Anm. 4.

¹⁴ Die Frage der rechtlichen Vertretung geschäftsunfähiger Erbkranker im Sterilisationsverfahren war auf einer Ressortbesprechung im RIM am 8.1. 35 verhandelt worden. Das Ergebnis bildete die 3. DVO zum ErbgesundheitsG vom 25. 2. 35 (RGBl. I S. 289), in der außer der Bestellung eines Pflegers für Geistesranke dann auch die Möglichkeit des Ausschlusses jüdischer Rechtsbeistände im Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht, der Aufschub einer Sterilisation wegen möglicher Lebensgefahr beim Eingriff, die Kostenübernahme, ferner Zuständigkeitsfragen im Zusammenhang der Verreichlichung der Justiz geregelt wurden; s. R 3001/10160, Bl. 76–80, 96–101. Abdruck der 3. DVO: KAISER/NOWAK/SCHWARTZ Nr. 109.

e) Schließlich regte Herr Dr. Wagner noch eine baldige Prüfung der nunmehr brennend werdenden Frage der Sterilisierung der Bastardkinder aus der Rheinlandbesetzung an¹⁵. Zum mindesten müsse die Sterilisation in solchen Fällen zugelassen werden, wo die Schwängerung unter Willensdruck auf die Mutter erfolgt sei.

f) Im Laufe der Verhandlung wurde mitgeteilt, daß bisher in Deutschland etwa 35 000 Sterilisationen erfolgt seien¹⁶. Im Jahre 1935 sei mit 50 – 60 000 Fällen zu rechnen. Im ganzen sei mit etwa 300 000 Fällen zu rechnen, bis der Beharrungszustand und damit eine sehr starke Abnahme der jährlichen Sterilisationen eintrete.

[...] ¹⁷

i) Der Gesetzentwurf soll nunmehr beschleunigt dem Kabinett wiedervorgelegt werden. Ob er vorher nochmals den Ressorts zugänglich gemacht wird, wurde nicht gesagt¹⁸.

Dr. L. Schäfer 31/1. 35.

2. Vorzulegen Herrn Minister durch die beiden Herren Staatssekretäre¹⁹.

¹⁵ Die sog. „Rheinlandbastarde“, die aus Verbindungen mit farbigen französischen Soldaten während der Besetzung des Rheinlands nach 1919 hervorgegangen waren. Es handelte sich um 4–600 Kinder; sie wurden 1937 in einer polizeilichen Geheimaktion, ohne jede rechtliche Grundlage, zwangssterilisiert. Näheres s. bei POMMERIN, „Sterilisierung der Rheinlandbastarde“, v. a. S. 71–84.

¹⁶ Genauere Zahlen ergeben sich aus dem Entwurf einer Pressenotiz des RIM vom 16. 5. 35 und aus einer der Rkei am 5. 10. 35 vom RIM zugeleiteten Statistik; R 3001/10161, Bl. 54 f.; R 43 II/720, Bl. 64–69, 72. Danach waren im ersten Jahr nach Inkrafttreten des ErbgesundheitsG (1.1. – 31. 12. 34) 84 525 behördliche Anträge auf Unfruchtbarmachung gestellt, davon bereits 64499 von den Erbgesundheitsgerichten erledigt und in 56 244 Fällen die Sterilisierung angeordnet worden. Durchgeführt waren bis Jahresende 43 775 Sterilisationen, zu annähernd gleichen Teilen Männer und Frauen; die Mortalität lag bei 0,36%. RIM und RJuM wünschten diese Zahlen zu veröffentlichen, um den vielfach kursierenden, weit überhöhten Schätzungen entgegenzutreten (die Jurist. Wochenschrift Nr. 1/1935 hatte etwa für 1934 eine Gesamtzahl von 200 000 Sterilisationen angenommen, was im Ausland beträchtliches Aufsehen erregte). Eine am 24. 5. 35 vom RIM an die dt. Zeitungen hinausgegebene Pressemitteilung und ein detaillierter Bericht in der am selben Tag erscheinenden, bereits gedruckten Nr. 21 der DEUTSCHEN JUSTIZ wurden vom RMVP durch Beschlagnahme der Auflage abgestoppt und diese Aktion später damit gerechtfertigt, Hitler wünsche keinerlei Veröffentlichungen über die Auswirkungen des Sterilisationsgesetzes in der Tagespresse. Näheres s. Dok. Nr. 178 P. 1. Reiches Zahlenmaterial über die quantitative Dimension der Zwangssterilisationen bei BOCK S. 230–246.

¹⁷ Ziffern g) und h): Klärungsbedarf bezüglich der Kostenübernahme und Streichung der §§ 13–15.

¹⁸ Am 16. 4. 35 hielt AGR Maßfeller/RJuM in einem Vm. für StS Schlegelberger fest: Frick wolle den GesEntw. nach Mitteilung des RIM-Referenten „erst weiterbetreiben, wenn er dem Führer und Reichskanzler in dieser Sache Vortrag gehalten hat. Die vorherige Fühlungnahme mit dem Führer und Reichskanzler wird offenbar deshalb für erforderlich gehalten, weil der Reichsärztführer, Dr. Wagner, die Schwangerschaftsunterbrechung mit *Einwilligung der Schwangeren*, wie sie der Entwurf des Reichsministers des Innern vorsieht, nicht für ausreichend hält, sondern auch die zwangsweise Schwangerschaftsunterbrechung aus eugenischer Indikation wünscht. Der Reichsärztführer wünscht ferner, falls gegen die Einführung der zwangsweisen Schwangerschaftsunterbrechung zur Zeit politische Bedenken bestehen sollten, daß von einer gesetzlichen Regelung überhaupt abgesehen wird, damit die Ärzte unter stillschweigender Duldung der Behörden Schwangerschaftsunterbrechungen aus eugenischer Indikation vornehmen können. Der Reichsärztführer hat nach seiner Mitteilung, die er vor einigen Wochen im bevölkerungspolitischen Ausschuß des Reichsministeriums des Innern machte, hierzu auch die Zustimmung des Führers und Reichskanzlers gefunden. – Im Interesse der Rechtssicherheit wäre eine gesetzliche Regelung erwünscht. Es dürfte sich aber zur Zeit vielleicht nicht empfehlen, in dieser Richtung etwas zu unternehmen.“ R 3001/10160, Bl. 213.

Am 24. 4. 35 übersandte jedoch MD Gütt dem RJuM den Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ mit der Bitte um Stellungnahme: Die um sich greifende Rechtsunsicherheit erfordere eine umgehende Regelung des eugenischen Schwangerschaftsabbruchs, die übrigen im GesEntw. über Mißstände im Gesundheitswesen aufgeworfenen Fragen würden später weiterberaten; R 3001/10161, Bl. 20–24. Durch die Novelle sollte folgender § 10a in das ErbgesundheitsG eingefügt werden:

„(1) Hat ein Erbgesundheitsgericht rechtskräftig auf Unfruchtbarmachung einer Frau erkannt, die zur Zeit der Durchführung der Unfruchtbarmachung schwanger ist, so kann die Schwangerschaft mit Einwilligung der Schwangeren unterbrochen werden, es sei denn, daß die Frucht schon lebensfähig ist oder die Unterbrechung der Schwangerschaft eine ernste Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Frau mit sich bringen würde.

(2) Als nicht lebensfähig ist die Frucht dann anzusehen, wenn die Unterbrechung vor Ablauf des 6. Schwangerschaftsmonats erfolgt.“

In dieser Form ging der Entwurf am 27. 4. der Rkei als erste KabVorl. zu; R 43 II/720, Bl. 52–55; R 3001/10161, Bl. 82–85; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10803a. Die endgültige Fassung der KabVorl. wurde nach einigen vom RJuM bewirkten Präzisierungen an anderer Stelle (v.a. Beschränkung der Kastration auf Männer) der Rkei am 12. 6. 35 übersandt; R 43 II/720, Bl. 58–62; R 3001/10161, Bl. 114–119; R 2/12042, unfol. Verabschiedung im Kabinett s. Dok. Nr. 178 P. 1.

¹⁹ Schlegelberger und Freisler.

Zitierhinweis

Nr. 87 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 28. Januar 1935, 15 Uhra. Vermerk des Ministerialrats in der Reichskanzlei Wiensteinb. Vermerk des Ministerialdirigenten im Reichsministerium der Justiz Leopold Schäfer in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d087>